

מסורת הש"ס

א) ו'ה' ו. יצמות קו. צ"ב מת. [ערכין כה.].
ב) מ"ח פ' ויקרא פרהה ג צ"ב מת. ע"ש ערכין כה. ע"ש יצמות קו. צבריתא ע"ש.].
ג) ו'ישמחורו עבדים' לימא כבתי, וגם לימא גסוס דוכתא גס"ס שומכר זה המאמרי, ד' יצמות כ. ושי"ג, לה קמת סב, ו) וצבתי טספ: אלא לאו משום דלמרינן דברים שבגל אינם דברים, ו) מעילה כה, ט) צבתי: הא קאמר לא היה לי בלבי אלא על זה אלא וכו', ט) יצמות פו: צ"מ ג: כריתות יב, י) ואזיל היית, וכו"ה גסוס, וצמות' הרא"ש, ח) חגיגה י: מעילה כה, ונזיל דתנאו וכו"א חגיגה שם וע"ש צרש"י, ו) לקמן טט, ט) גיטין סה, ו) צבתי וספ: כי האי גוונא האמר לשלוחו מן גג, ט) צבתי: משום דלקורבה קאמי אמר כהאי וכו', ע) זיל דכזה, יעב"ך, ו) ע"ש, ט) כחכות עב, ו) זיל כל כן אי כחכות עב: וכו"א בשניה שבתשיות וכו"ה כרש"י, ועין צרש"י, ק) כתובות עב, ר) צדפורי: יתפסקו, ט) צדפורי: שהלכת להוליאם, ט) צדפורי: שהוליאם, א) צדפורי: שצריכי, הדרי, וכל"ז יעב"ך, ט) זמל"ז וא מספיקא, רש"ש, ע"ש,].

תורה אור הש"ס

- אם עלה קרבנו מן הקרבן וקר תמידי קריבנו אל פתח אהל מועד קריב אורו לקרבנו לפני ה' ויקרא א ג

ג'יוון הש"ס

גב' ואמאי הא קאמר כסבור הייתי, ע"י שפגות מיימיו סדר גשם ג' ודו"ק:

הנהגות הב"ח

א) גב' הל"ל, ניצ עין צבריות ד' י ע"ב:
ב) ש"י ד"ה אינם כי בפניה ימחו:

מוסף רש"י

יקריב אותו. אל פתח אהל מועד יקריב אותו. קרא יתירא הוא דהא כתיב צדשא יקריבו: ומצי למיכסד יקריבו (ד"ה ו.), ומצי למיכסד יקריבו אל פתח אהל מועד לרעו לפני ה'. ורשב"ם ב"ב חח, מלמד שכופין אותו. להקריב מה שזר (שם), וכן אתה מוצא בבית גשום. כתיב דמתן (כתובות עה), ואלו ששופין אותו להולא מוכה שחין ובעל פולטיות, דשופין ומכין אותו עד שאמר רוצה אני, דומנן מדעתו משמע (ב"ב חח), הסם ודלמא שאני ההם. הכס נמי כי אמר רוצה אני גמר גלטי לגרסה דמנא קעבדי, תאמא שחיכוכו חכמים להולא (שם), מפני שלא הטעתו. אלא הוא הטעה את מלגו, וכיון דלא פירש לאו כל כמינה, דהו לכו דברים שבגל (לקמן סב), מן הדלוסקמא. טליקא דכסי שקורין טסק"א צנע"י (מעילה כה), א"ע"פ שאמר בעל הבית לא היה לי בלבי. שפגות לי אותו במקום שפגת לי אלא מהי האחר, בעל הבית מעל, ונשי שפגותו, ודברים שבגל שהא אמר לא היה צנעי על זה אינן דברים (מעילה כה),

יקריב אותו.

יקריבו: שופין אותו. לקיים דברי נדרו: **דמלו לשמוע דברי חכמים.** ואית לן לאחזוקיה בזמנת מקיים מנחה וגמר צנצו לקיים דברי בית דין: **שאני הסם דלחומרא.**

דמי מקודשת לחומרא קאמר שאניה מותרת לאחר צלא גט צאל קידושין גמורים לא הוו לצטל קידושין אמריש שלא ייתפס בה שאם צא אחר וקדשה צריכה גט אף משני: אינה מקודשת. והיינו קולא: כיון דאסניה. שפירש תנאו צפיו לאו כל כמינה למיעקר תנאו דצברים שבגל הואיל ושמעה ולא מיחתה לומר אעפ"כ אני חפניה כך קדש אחי צלא תנאי: ורב חסדא **הוה צי רב הונא.** כלומר הלך לצי מדרשו של רב הונא לעיין דצבר: **ככל לי מן החלו.** מעות והיו שם מעות של הקדש ושגג בעל הבית כסבור שהן חולין: **דלוסקמא. טסק"א: והציא לו.** מאותו חלון: **לא היה צנעי.** מכים זה אלא מכים זה: **נע"ב מעל.** שהרי עשה שליח שליחותו ומנן (מעילה דף כ.) השליח שעשה שליחותו הנע"ב מעל: **והא לא היה צנעי קאמר.** והוא היה לא עשה שליחותו: **למיפטר נפשיה מקרבן קאמר.** ושקורי קא משקר אכל האי גברא חזינן דטרע לעלות לארץ ישראל ונאנס: **לא עציז איניש נו'.** קושא היא כלומר דילמא האי דלא מיפטר משום דלא מהימן הוא ודקאמרת היה לו לטפור ענמו צעינן אחר ולומר מויד הייתי הלא לא נחא ליה לומר דמשוי נפשיה רשע:

נוכרתי. לאחר ז' (שהלכתי) להוליאה צשוק צשליחותי נוכרתי שהם של הקדש קודם ט' שהולאת: **שליח מעל** ובעל הבית פטור דמיון שזוכר לא שגגה היא גציה ושליח חייב שהוליא מעות הקדש לחולין ואילו לא נזכר צעל הבית היה רמיא מעילה עליה דליתרבי שליח למעול שולחו על דו צריש פירקין (לעיל דף מז:). אכל השמא דליפטור צע"ה רמיא מעילה אשליח ככל המורה כולה דאין שליח לצבר עבירה והעושה הוא מתחייב: **דוצין לניכסיא אדעתא למיסק.** ופריש ליה דלדעתא דהכי עביד: ולא איסדר. ולא יכול לדור או משום חיסור מוונות או לא מלא דירה: **והא לא מיסדר ליה.** והוא ליה כמאל דלא מצי למיסק והדר וציני: **אי צעי הוה פליק.** וצדידיה קיימא מילתא ולא צנוה וציניה: **אי צעי לא פליק.** צתמיה מי אנסו: **דאיטילי ליה אונסא צאורחא.** שמע שהיו ליסטים צדרך ללישנא קמא לא ט' דצרינן וציני דהכי קאמר דאי צעי למטרע ולאחדורי צתר שיירתא הוה פליק וללישנא צתרא דקא מתמיה אמתויה ומשמע שלא היה לו שום עיכוז אצל אס היה לו צד עיכוז דצריש עלי ט' צפניהם ימחו צדיו: **הרי הלא.** שם ממלאכה ואין זו קפידא: **גב' לא ממלי מיילי עלי.** לא יאמרו לה דצר גנאי עלי: **לא נחא ליה דליצוי.** שהמגרש את אשמו גנאי הוא לו: **מתני' סאל שלא צכסוה.** דאמר אי אפשי צאשה דצריית אצל גיטא צעיא מדצריהם ט' מספיקא כיון דלא פריש דלמא דעמיה נמי אנדריית: **הפוסלין צכסיהם.** מפורשים צכצורות (פרק מומין אלו). **גב' כהאי גוונא.** משנה שניה ט' צהמדיר: **הלא לאשמעינן קידושין איצטריכא ליה.** תנא דין כתובה אטו דין קידושין: **והסם.** דקאי צדני משנה איצטריכא ליה משום כתובה ומנא המקדש אינה מקודשת אטו כתובה דלא היה צד עיכוז אחר מוכאן

ומשמע שלא היה לו שום עיכוז אצל אס היה לו צד עיכוז דצרי וציני: **מתני' אינה מקודשת.** דדוקא קאמר ליה מקום פלוני שיש לי שם אהבים ואס צא אדם לומר דצריש עלי ט' צפניהם ימחו צדיו: **הרי הלא.** שם ממלאכה ואין זו קפידא: **גב' לא ממלי מיילי עלי.** לא יאמרו לה דצר גנאי עלי: **לא נחא ליה דליצוי.** שהמגרש את אשמו גנאי הוא לו: **מתני' סאל שלא צכסוה.** דאמר אי אפשי צאשה דצריית אצל גיטא צעיא מדצריהם ט' מספיקא כיון דלא פריש דלמא דעמיה נמי אנדריית: **הפוסלין צכסיהם.** מפורשים צכצורות (פרק מומין אלו). **גב' כהאי גוונא.** משנה שניה ט' צהמדיר: **הלא לאשמעינן קידושין איצטריכא ליה.** תנא דין כתובה אטו דין קידושין: **והסם.** דקאי צדני משנה איצטריכא ליה משום כתובה ומנא המקדש אינה מקודשת אטו כתובה דלא היה צד עיכוז אחר מוכאן

האיש מקדש פרק שני קידושין

ג.

היה לו צומר מויד הייתי. דנהי דאין אנו מאמינים אותו לומר צנצי היה כך מכל מקום מויד הייתי הו טענה מקובלת יותר ואין גראה כל כך רמאות והר"ם פ' ודאי מויד הייתי אנו מאמינים לו יותר כי הא דאמר' צפ"ק צב"מ (דף ג.): **גבי אמרו לו שנים אכלת חלב והוא אומר לא אכלתי דחכמים פוטרם מעטעם דאס ירצה לומר מויד הייתי: דאיתיליך ליה אונסא**

באורחא. ולעיל שהוצרך לומר דברים צנצנז אינן דברים צריך לומר דללישנא דאי צעי לא פליק אטיליד ליה אונסא צאורחא וללישנא דאי צעי פליק צריך לומר דאיתיליד אונס שפילו ע"י מיור לא היה יכול לעלות: **חוששין**

רוצה אני ואמאי הא בלביה לא נחא ליה אלא לאו משום דאמרינן דברים שבלב אינן דברים ודלמא שאני התם משום ט' דמצוה לשמוע דברי חכמים אלא אמר רב יוסף מהכא ט' המקדש את האשה ואמר כסבור הייתי שהיא כהנת והרי היא לויה ונמצאת כהנת ענייה והרי היא עשירה עשירה והרי היא ענייה מקודשת מפני שלא הטעתו *ואמאי הא קאמר כסבור הייתי אלא משום דאמרינן דברים שבלב אינן דברים אמר ליה אב"י דלמא שאני התם דלחומרא אלא אמר אב"י מהכא ככולם אע"פ שאמרה בלבי היה להתקדש לו אעפ"כ אינה מקודשת ואמאי הא קאמרה בלבי י' היה ודלמא שאני התם דכיון דאתניה לאו כל כמינה דעקרא לה לתנאיה אלא אמר רב חי"א בר אבין עובדא הוה בי רב חסדא ורב חסדא בי רב הונא ופשטוה מהא י'האומר לשלוחו הבא לי מן החלון או מן הדלוסקמא והביא לו אע"פ שאמר בעל הבית לא היה לי בלבי אלא על זה כיון שהביא לו מזה בעל הבית מעל ואמאי הא ט' קאמר בלבי אלא לאו משום דאמרינן דברים שבלב אינן דברים ודלמא שאני התם דלמיפטור נפשיה מקרבן קאתי א' הוה ליה ט' לכומר מויד י' הוה לא עביד איניש דמשוי נפשיה רשיעא הוה ליה לומר נוכרתי ט' (דתנן) הנוכר בעל הבית ולא נוכר שליח שליח מעל י'הוא גברא דובגינהו לניכסיה אדעתא למיסק לארעא דישראל פליק ולא איתדר ליה איכא דאמרי אדעתא דמיסק והא פליק ליה ההוא גברא דובגינהו לניכסיה אדעתא למיסק לשראל לסוף לא פליק אמר רב אשי אי בעי פליק איכא דאמרי אי בעי לא פליק מאי בינייהו איכא בינייהו דאיתיליד אונסא באורחא: **מתני' י'האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה פלונית במקום פלוני והלך וקדשה במקום אחר אינה מקודשת י'הרי היא במקום פלוני וקדשה במקום אחר הרי זו מקודשת: גב' ו**תנן נמי גבי גיטין ט' **האומר תנו גט זה לאשתי במקום פלוני ונתנו לה במקום אחר פסול י'הרי היא במקום פלוני ונתנו לה במקום אחר כשר וצריכא דאי אשמעינן גבי קידושין ט' במקום דלקורבה קאתי בהאי אתרא רחמו לי ולא ממלי מיילי עליי בהאי אתרא סנו לי ממלי מיילי עליי אבל גבי גיטין דלרחוקה קאתי אימר לא איכפת ליה ואי אשמעינן גבי קידושין בהאי אתרא נחא ליה ט' דניבוי בהאי אתרא לא נחא ליה אבל גבי קידושין אימא לא איכפת ליה צריכא: **מתני' י'המקדש את האשה על מנת שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת י'כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא בכתובה י'על מנת שאין עליה מומין ונמצאו בה מומין אינה מקודשת י'כנסה סתם ונמצאו בה מומין תצא בכתובה י'שכל המומין הפוסלין בכהנים פוסלין בנשים: גב' ו**תנן נמי גבי כתובות כי האי גוונא הכא קידושין איצטריכא ליה תנא כתובות אטו קידושין התם כתובות איצטריכא ליה תנא קידושין אטו כתובות: **מתני' י'המקדש שתי נשים בשוה פרוטה או אשה אחת בפחות משוה פרוטה י'אף על פי ששלא סבלונות לאחר מוכאן אינה****

אדעתא למיסק לארעא דישראל פליק ולא איתדר ליה איכא דאמרי אדעתא למיסק והא פליק ליה ההוא גברא דובגינהו לניכסיה אדעתא למיסק לשראל לסוף לא פליק אמר רב אשי אי בעי פליק איכא דאמרי אי בעי לא פליק מאי בינייהו איכא בינייהו דאיתיליד אונסא באורחא: **מתני' י'האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה פלונית במקום פלוני והלך וקדשה במקום אחר אינה מקודשת י'הרי היא במקום פלוני וקדשה במקום אחר הרי זו מקודשת: גב' ו**תנן נמי גבי גיטין ט' **האומר תנו גט זה לאשתי במקום פלוני ונתנו לה במקום אחר פסול י'הרי היא במקום פלוני ונתנו לה במקום אחר כשר וצריכא דאי אשמעינן גבי קידושין ט' במקום דלקורבה קאתי בהאי אתרא רחמו לי ולא ממלי מיילי עליי בהאי אתרא סנו לי ממלי מיילי עליי אבל גבי גיטין דלרחוקה קאתי אימר לא איכפת ליה ואי אשמעינן גבי קידושין בהאי אתרא נחא ליה ט' דניבוי בהאי אתרא לא נחא ליה אבל גבי קידושין אימא לא איכפת ליה צריכא: **מתני' י'המקדש את האשה על מנת שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת י'כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא בכתובה י'על מנת שאין עליה מומין ונמצאו בה מומין אינה מקודשת י'כנסה סתם ונמצאו בה מומין תצא בכתובה י'שכל המומין הפוסלין בכהנים פוסלין בנשים: גב' ו**תנן נמי גבי כתובות כי האי גוונא הכא קידושין איצטריכא ליה תנא כתובות אטו קידושין התם כתובות איצטריכא ליה תנא קידושין אטו כתובות: **מתני' י'המקדש שתי נשים בשוה פרוטה או אשה אחת בפחות משוה פרוטה י'אף על פי ששלא סבלונות לאחר מוכאן אינה****

ומשמע שלא היה לו שום עיכוז אצל אס היה לו צד עיכוז דצרי וציני: **מתני' אינה מקודשת.** דדוקא קאמר ליה מקום פלוני שיש לי שם אהבים ואס צא אדם לומר דצריש עלי ט' צפניהם ימחו צדיו: **הרי הלא.** שם ממלאכה ואין זו קפידא: **גב' לא ממלי מיילי עלי.** לא יאמרו לה דצר גנאי עלי: **לא נחא ליה דליצוי.** שהמגרש את אשמו גנאי הוא לו: **מתני' סאל שלא צכסוה.** דאמר אי אפשי צאשה דצריית אצל גיטא צעיא מדצריהם ט' מספיקא כיון דלא פריש דלמא דעמיה נמי אנדריית: **הפוסלין צכסיהם.** מפורשים צכצורות (פרק מומין אלו). **גב' כהאי גוונא.** משנה שניה ט' צהמדיר: **הלא לאשמעינן קידושין איצטריכא ליה.** תנא דין כתובה אטו דין קידושין: **והסם.** דקאי צדני משנה איצטריכא ליה משום כתובה ומנא המקדש אינה מקודשת אטו כתובה דלא היה צד עיכוז אחר מוכאן

אוקימנא (בפרקין) [בפרק המדיר, כתובות עב, ב] דהא דאמרינן אינה מקודשת באלו נדרים אמור שלא תאכל בשר ולא תשתה יין ולא תתקטש בבגדי צבעונים, דוקא במילתא דלא קפדי אינשי, ואם יש עליה נדרים אחרים מקודשת* ובירושלמי אי"ר יוסי מתני' בשאמר לה על מנת שאין עליך נדר אבל אמר על מנת שאין עליך כל נדר אפילו נדרה שלא תאכל חרובין נדר הוא. ירושלמי. כלי פשתן הדקים הבאים מבית שאן ככלי צבעונים הן. שכל המומין. אבל מום אחר אע"ג דאמר מקפיד אני לאו כלום הוא ומקודשת, והטעם דלא מקרי מום, ומסתברא אפילו אמר כל מום, [מ"מ מומין] שאינו פוסל בכהנים לא מקרי מום. ועיקר ביאור זאת המשנה בפרק המדיר [שם]. סבלונות. דורותות שדרך

לשלוח אורס לארסותו סבלונות.

עין משפט ונר מצוה

קד א מ"י פ"ד מהל' מעשה הקצנות הל' טו:
קב ב מ"י פ"ב מהל' גירושין הלכה כ סמנ עשין ג טוש"ע אה"ע ס' קלד פעי' ו:
קו ג מ"י פ"ו מהל' עבדים הלכה י [נטוש"ע יו"ד ס' רסו פעי' טז]:
קז ד מ"י פ"ו מהל' מעילה הלכה פ"י:
קח ה מ"י שם הל' ה:
קכ ו מ"י פ"א מהל' מפרה הל' ח סמנ עשין פב טוש"ע ח"מ ס' ח סעיף ג:
קכ ז מ"י פ"ו מהל' אישות הל' כא סמנ עשין מח טוש"ע אה"ע ס' לה סעיף ז:
ח [מ"י] שם טוש"ע שם סעי' ח:

קיא ט מ"י פ"ט מהל' גירושין הלכה ג: סמנ עשין ז טוש"ע אה"ע ס' קמא סעי' מה:
קיב י מ"י שם טוש"ע שם סעיף מז:
קיג ב מ"י פ"ו מהלכו אישות הל' ו סמנ עשין מח טוש"ע אה"ע סימן לט סעי' א:

קיד ל מ"י שם ספיה הל' א סמנ שם טוש"ע אה"ע ס' קח פעי' ג:
קכו מ מ"י שם פ"ו הל' ז סמנ שם טוש"ע אה"ע ס' לט סעיף ג:
ג [מ"י] ספיה שם הלכה ג טוש"ע אה"ע ס' קח סעיף ז:

קכז ס מ"י שם פ"ו הלכה ז סמנ שם טוש"ע אה"ע ס' קח פעי' ז:
קכז ע מ"י פ"ד מהל' אישות הל' כ סמנ שם טוש"ע אה"ע ס' לא סעיף א:
קכח פ מ"י שם טוש"ע אה"ע שם סעי' ט:

צעוי רש"י

טסק"א [טשק"א]. שק.

תוס' ר"י הזקן

אדעתא [למיסקן]. שחרושיי זה בשעת המכר, ולא אתדר. לא מצא מקום לדור שם או חממת חוסר מוונות. אדעתא שידור. והואיל והזכיר אדעתא למיסק הו"ל כאילו אמר בביאור לדור. ומסתברא דקיי"ל להלכתא כלישנא דברא והואיל וסליק המקח קיים. איבעי פליק. בביחוחא. כלישנא ברתא. אונסא. נשחבשו הדרכים מפני ליסטים. ולישנא קמא המקח קיים דאי צעי פליק ויחזור אחר שיירא, ללישנא ברתא דקא מתמה איבעי לא פליק כלומר מי כעכו ואיהו אונס מצעו מלעלות, הא איכא אונס חזר מקח. וקיי"ל להלכתא ויהא דאמרינן בפרק אלמנה ניוונת [כתובות צז, א] ובין ולא איצטריכו ליה וזו הדר וצבינה, התם שנוולו לו דבר מחודש שלא (לצורז מעות) [הוצרך למעות] כי הנוו עובדי דהתם, אבל הכא שמכר לעלות ונתהפכה דעתו שלא רצה לעלות לא"י לאו כלומר מי כעכו ואיהו אונס שמתחרט מן המכר. **מתני'.** במקום פלוני. קפידא הוי, כלומר לא קידשנה במקום אחר. הרי היא, מראה מקום הוא לו, כלומר אינו רחוק יותר מדאי. שאין עליה נדרים.

אוקימנא (בפרקין) [בפרק המדיר, כתובות עב, ב] דהא דאמרינן אינה מקודשת באלו נדרים אמור שלא תאכל בשר ולא תשתה יין ולא תתקטש בבגדי צבעונים, דוקא במילתא דלא קפדי אינשי, ואם יש עליה נדרים אחרים מקודשת* ובירושלמי אי"ר יוסי מתני' בשאמר לה על מנת שאין עליך נדר אבל אמר על מנת שאין עליך כל נדר אפילו נדרה שלא תאכל חרובין נדר הוא. ירושלמי. כלי פשתן הדקים הבאים מבית שאן ככלי צבעונים הן. שכל המומין. אבל מום אחר אע"ג דאמר מקפיד אני לאו כלום הוא ומקודשת, והטעם דלא מקרי מום, ומסתברא אפילו אמר כל מום, [מ"מ מומין] שאינו פוסל בכהנים לא מקרי מום. ועיקר ביאור זאת המשנה בפרק המדיר [שם]. סבלונות. דורותות שדרך לשלוח אורס לארסותו סבלונות.

^{*נראה דצ"ל בבגדי צבעונים דווקא דמילתא דקפדי אינשי לא הוי קפדיה קפידא עיי"ש היס"ב (ד"ו).}